

위탁 연구용역 계약서

분당서울대학교병원(이하 "실시기관"이라 한다)과 ____(이하 "의뢰기관"이라 한다)은 아래와 같은 내용으로 위탁 연구용역 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다.

제 1 조 (연구과제명)

본 계약의 대상이 되는 연구의 과제명은 "____"으로 한다. (IRB 승인번호: __-__-____)

제 2 조 (연구 기간)

연구 수행 기간은 실시기관 기관생명윤리위원회(IRB)의 연구계획서 승인일로부터 년 월 일까지로 한다. 연구 기간 중 연장 또는 단축이 필요한 경우, 별도의 변경계약 없이 IRB의 변경승인일에 따라 연구 기간을 자동으로 변경할 수 있다. 또한 연구가 상기 기간까지 완료되지 않더라도 IRB 승인 하에 연구가 종료될 때까지 본 계약은 유효하게 존속되며, 의뢰기관은 이에 대해 이의를 제기하지 않는다.

제 3 조 (비밀유지)

의뢰기관과 실시기관은 사전에 상호 서면 동의 없이 본 연구와 관련된 모든 정보, 자료, 결과 등을 제 3 자에게 공개하거나 제공해서는 아니 된다. 본 조의 비밀유지 의무는 계약이 만료되거나 해지된 후에도 유효하게 지속된다. 단, 실시기관의 학술 연구 활동을 제한하지 않으며, 실시기관은 내부 검토나 학술적 목적을 위해 필요한 범위 내에서 본 연구 관련 정보를 의뢰기관의 동의 없이 활용할 수 있고 이는 비밀유지 의무 위반으로 간주되지 않는다.

제 4 조 (연구용역비)

의뢰기관은 실시기관에 대하여 아래와 같은 연구용역비를 지급하기로 한다.

(1) **총 연구용역비:** 금 _____ 원 (부가가치세 별도). ※ 이 금액에는 총 연구비의 17%에 해당하는 간접비가 포함되어 있다.

(2) **지급 방법:** ☐ 3 회 분납 ☐ 일시불 ☐ 기타 (____).

(3) **지급 시기 및 금액:**

1 차(40%) - 계약 체결일로부터 14 일 이내: 금 _____ 원

2 차(30%) - 계약 후 6 개월 이내: 금 _____ 원

3 차(30%) - 연구 종료 시: 금 _____ 원

(4) 입금 계좌: 신한은행 100-020-800991 (예금주: 분당서울대학교병원).

만약 의뢰기관이 상기 지급일정 내에 용역비를 지급하지 않을 경우, 실시기관은 지연된 기간에 대하여 연 __%의 지연이자를 일할 계산하여 부과할 수 있고, 의뢰기관은 이에 대해 이의를 제기하지 않기로 한다. 아울러 의뢰기관은 실시기관이 미지급 용역비를 상기 지정 계좌로부터 자동 인출하거나 기타 합당한 방법으로 징수하는 것에 미리 동의한다.

제 5 조 (연구용역비의 증액 및 환불 등)

1. **연구 중단 시 환불:** 실시기관의 책임 있는 사유로 연구가 중도에 중단된 경우, 사용되지 않은 잔여 연구용역비 중 간접비 등을 제외한 금액을 의뢰기관에게 반환하는 것을 원칙으로 하되, 구체적인 반환 금액과 방법은 쌍방의 협의로 정한다. 단, 이 경우에도 이미 집행된 비용과 간접비는 반환 대상에서 제외된다.

1. **의뢰기관 측 사유로 인한 중단:** 의뢰기관의 요청이나 귀책사유, 규제기관의 지시 또는 기타 불가피한 사유로 연구가 조기 종료되거나 중단되는 경우, 실시기관은 기수령한 용역비를 의뢰기관에 반환하지 않으며 의뢰기관은 추가 잔여 연구용역비의 지급 의무에서 면제되지 않는다. 이 경우 필요시 쌍방 협의로 정산을 할 수 있으나, **어떠한 경우에도 의뢰기관이 이미 지급한 금액은 환불되지 않는 것을 원칙으로 한다.**

2. **연구범위 변경 및 추가 비용:** 연구 대상자 수 증가 등 연구 범위 변경으로 추가 비용이 발생하는 경우, 실제 추가된 부분에 상응하는 용역비 증액분을 산정하여 의뢰기관이 실시기관에 추가 지급하여야 한다. 이 때 별도의 변경계약 체결 없이도 본 계약의 용역비 조항은 변경된 내용에 따라 자동 조정된 것으로 보며, 의뢰기관은 이에 관한 실시기관의 정산에 따라야 한다.

3. **간접비 등의 비환급성:** 어떠한 경우에도 이미 지급된 간접비 및 약제관리비 등 실시기관의 연구 수행을 위해 소요된 제 비용은 의뢰기관에게 반환하지 아니한다. 또한 의뢰기관의 귀책사유로 연구가 취소되거나 무산되는 경우 의뢰기관은 이미 집행된 연구용역비 일체에 대하여 반환을 요구할 수 없으며, 오히려 실시기관의 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

제 6 조 (연구결과의 귀속 및 권리 양도의 제한)

1. 본 연구의 결과로 도출되는 모든 산출물의 소유권은 의뢰기관과 실시기관에 공동으로 귀속된다. 쌍방의 사전 서면 합의 없이 본 연구로 취득된 일체의 권리를 제 3 자에게 제공하거나 양도할 수 없다.

1. 본 계약 발효일을 기준으로 당사자 각각이 보유하고 있는 발명, 발견, 저작물 및 기타 개발품 등의 **기존 지적재산권**(특허권, 저작권, 영업비밀권 등을 포함한다)은 본 계약의 대상에 포함되지 않으며, 본 계약의 어떤 내용도 그러한 기존 지적재산권에 영향을 미치지 아니한다. 쌍방 당사자가 별도로 서면으로 명시적으로 합의하지 않는 한, 어느 일방도 상대방의 기존 지적재산권에 대하여 어떠한 권리도 취득하지 못한다.
2. 연구 수행 과정에서 발생하는 모든 유형·무형의 성과물에 대한 지식재산권은 원칙적으로 의뢰기관과 실시기관의 공동 소유로 한다. 공동 소유에 관한 구체적인 권리 및 지분 배분은 추후 별도 협의하여 정할 수 있다.
3. 실시기관은 본 연구의 결과물이 제 3 자의 지식재산권을 침해하지 않을 것을 보증하지 않으며, 만약 연구 결과의 활용으로 인해 제 3 자의 특허권 등 지적재산권을 침해하게 되더라도 그로 인한 손해배상 책임을 부담하지 않는다.
의뢰기관은 이와 관련하여 실시기관을 면책하고, 만일 실시기관이 제 3 자로부터 지재권 침해 주장이나 손해배상 청구를 받을 경우 의뢰기관이 자신의 비용으로 이를 방어하며 실시기관에 발생한 손해를 배상하여야 한다.
4. 의뢰기관은 본 연구 결과를 학술지 게재 등 외부에 출판 또는 발표하고자 할 경우 사전에 반드시 실시기관과 협의하여 **서면 동의**를 얻어야 한다. 실시기관은 합리적인 이유 없이 해당 동의를 지연하거나 거부하지 아니한다. 의뢰기관이 실시기관의 사전 서면 동의 없이 연구 결과를 출판한 경우, 실시기관은 이에 대해 발생한 손해를 배상청구할 수 있고 필요한 경우 계약을 해지할 수 있다.
5. 만약 의뢰기관이 본 연구 결과를 활용하여 특허 출원, 제품 개발, 기술 이전 등 상업적 목적의 활용을 하고자 할 경우, **의뢰기관은 그 사실을 실시기관에 사전에 통지하고 실시기관이 합리적이라고 판단하는 별도의 계약을 체결하여 실시기관에**

정당한 대가를 지급하여야 한다. 이 조항에 따른 별도 협약이 이루어지기 전까지 의뢰기관은 연구 결과를 상업적으로 이용하거나 제 3 자에게 양도할 수 없다.

제 7 조 (연구대상자 보상)

본 연구 수행 중 발생한 임상시험 대상자의 부작용, 질병, 상해 등 이상반응이나 연구와 관련된 사고에 대한 **모든 보상 책임은 의뢰기관이 전적으로 부담한다.** 단, 해당 사고가 실시기관의 **고의적인 행위로 인해 발생한 경우에만** 의뢰기관의 보상 책임에서 제외된다. 보상의 범위에는 치료비, 보상금, 위자료 등 직접적 손해뿐 아니라 간접적 손해까지 포함하며, 의뢰기관은 이로 인해 제 3 자가 실시기관에 어떠한 청구를 제기하는 경우 실시기관을 면책시키고 즉시 대신 변제하여야 한다.

제 8 조 (모니터링)

의뢰기관이 자체적으로 모니터링을 수행하거나 제 3 자를 통해 모니터링을 실시하는 경우, 피험자의 안전이나 연구 수행에 영향을 줄 수 있는 사항이나 IRB 승인 조건의 변경이 필요한 사항을 발견하면 **지체 없이 (발견 후 30 일 이내)** 그 내용을 실시기관에 서면 보고하여야 한다. 의뢰기관은 연구 종료 이후에도 최소 2 년간 해당 연구 결과가 연구 대상자들의 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 확인되는 경우 이를 즉시 해당 연구 대상자들에게 통지하고 실시기관에도 보고하여야 한다. 또한 의뢰기관이 데이터 및 안전성 모니터링(DSMB)에 책임이 있는 경우 연구 데이터의 수집 및 안전성을 지속적으로 모니터링하고, 연구대상자의 안전 보장을 위해 필요한 경우 즉시 조치를 취하며 그 **모니터링 결과 보고서를 정기적으로 실시기관에 제출**하여야 한다.

의뢰기관이 본 조에 따른 통지 의무를 게을리하여 지연 보고하거나 보고하지 아니함으로써 발생한 모든 문제의 책임은 의뢰기관이 부담하며, 그로 인해 실시기관이나 연구 대상자에게 손해가 발생한 경우 의뢰기관은 이를 배상하여야 한다. 실시기관은 의뢰기관의 모니터링 이행 여부를 수시로 확인할 수 있으며, 의뢰기관은 이에 성실히 협조하여야 한다.

제 9 조 (연구 종료 후 의뢰기관의 의무)

의뢰기관은 연구가 종료된 이후라도 본 연구와 관련하여 추가로 발생할 수 있는 부작용, 안전성 문제 등 중요한 사항을 인지한 경우 지체 없이 해당 연구자(시험책임자) 및 실시기관에 서면으로 신속히 보고하여야 한다. 의뢰기관이 이러한 사후 보고 의무를

이행하지 않음으로써 실시기관이나 연구 대상자에게 손해가 발생한 경우, 그에 대한 모든 책임과 손해배상 의무는 의뢰기관이 진다.

제 10 조 (결과 보고)

실시기관은 본 임상시험의 최종 결과를 연구 종료 후 **의뢰기관에게 서면으로 보고**하여야 한다. 아울러 실시기관이 해당 연구 결과를 학술지 등에 게재하거나 대외적으로 발표하고자 할 때에는 사전에 의뢰기관의 서면 동의를 얻는다. 단, 의뢰기관이 정당한 사유 없이 동의 여부를 60 일 이내에 회신하지 아니하거나 동의를 거부하는 경우 실시기관은 의뢰기관에 통지 후 연구 결과를 발표하거나 게재할 수 있다. 의뢰기관은 이에 대해 추후 이의를 제기하지 않기로 한다.

제 11 조 (명칭 및 상호의 사용)

1. 어떠한 경우에도 일방 당사자는 상대방 및 상대방 소속 연구자, 직원 등의 이름이나 로고, 상호 등을 상대방의 사전 서면 동의 없이 광고물, 판촉물, 출판물, 인터넷 홈페이지·블로그 등 어떤 매체에도 사용해서는 아니 된다.

1. 한쪽 당사자가 고의 또는 과실로 전항을 위반하여 상대방의 명칭이나 관련 정보를 무단 사용한 경우, **즉시 해당 사용을 중단하고 원상회복에 필요한 조치를 취하여야 하며 상대방에게 발생한 손해를 배상**하여야 한다. 또한 위반 횟수 1 회당 금 _____원의 위약벌을 부과하며, 이는 손해배상과 별도로 상대방에게 지급되어야 한다.

제 12 조 (계약 내용의 해석 및 변경)

본 계약 조항의 해석이나 본 계약서에 명시되지 않은 사항에 대한 추가 협의가 필요한 경우, 실시기관과 의뢰기관은 상호 협의하여 결정한다. **만일 상호 간에 해석에 대한 의견이 일치하지 않거나 협의가 원만하지 않은 경우, 의뢰기관은 우선 실시기관의 합리적인 해석에 따르기로 한다.** 계약내용을 변경할 필요가 있을 경우에도 쌍방이 서면으로 합의하여 변경할 수 있으며, 그 전까지는 본 계약의 기존 조항이 유효하다.

제 13 조 (계약의 효력)

본 계약은 의뢰기관과 실시기관의 정당한 대표자가 계약서에 서명하거나 날인한 날로부터 효력이 발생한다. **계약서 서명일이 쌍방 다를 경우에는 마지막으로 날인한 날에 소급하여 효력이 발생**하는 것으로 한다.

제 14 조 (관련 법령 준수)

실시기관은 본 연구를 수행함에 있어 약사법, 약사법 시행령, 의료기기법, 의료기기법 시행규칙, 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 규칙, 의약품임상시험관리기준(KGCP) 등 관련 법령과 규정에서 정한 모든 의무와 절차를 준수하여야 한다. 해당 법령이나 규정이 계약 기간 중 제정·개정되는 경우에도 이를 준수하며, 의뢰기관은 실시기관의 법령 준수 여부를 요구에 따라 확인할 수 있다.

제 15 조 (손해배상)

본 계약 당사자 일방이 계약을 위반하거나 고의 또는 과실로 법령을 위반함으로써 상대방에게 손해를 입힌 경우, **그로 인한 모든 손해를 배상하여야 한다.** 다만, **간접적·결과적 손해나 예상 이익의 상실에 대해서는 어떠한 경우에도 책임을 지지 않으며,** 배상 책임은 발생한 직접 손해의 범위 내로 한정된다. 또한 어떠한 경우에도 한 당사자의 총 손해배상 책임액은 **본 계약의 총 연구용역비 상당액을 초과할 수 없다.** 상대방에 대한 손해가 발생할 우려가 있는 경우 피해 당사자는 상대방에게 이를 통지하여 피해를 최소화하도록 노력하며, 한쪽 당사자의 위반행위로 제 3 자에게 먼저 배상하거나 보상을 한 경우에는 그 당사자는 상대방에게 구상권을 행사할 수 있다.

제 16 조 (계약에 명시되지 않은 사항)

본 계약에 명시되지 않은 사항 또는 계약 조항의 해석에 관하여 쌍방 사이에 이견이 있는 경우, 관련 법령 및 일반적인 상관례에 따른다. 그럼에도 불구하고 분쟁이나 의문이 해소되지 아니하면 당사자 쌍방의 합의에 의해 최종 결정하도록 노력한다. (※ 본 계약서의 조항 제목 및 체계는 편의를 위한 것이며, 계약 해석에 영향을 미치지 않는다.)

제 17 조 (준거법 및 관할)

1. 본 계약은 대한민국 법령에 따라 해석되고 이행된다. 본 계약에서 명시하지 않은 사항은 관련 대한민국 법령과 상관습에 따른다.

1. 본 계약과 관련하여 또는 쌍방의 의무 이행과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 우선 당사자 간 성실한 협의를 통해 해결하도록 노력한다. 협의로 해결되지 않는 분쟁에 대해서는 **서울중앙지방법원을 1 심의 전속적 합의관할 법원**으로 한다. 당사자 모두 관할법원 합의에 따른 관할 및 재판권 행사에 이의를 제기하지 않는다.

2. 양 당사자는 집단소송이나 단체소송을 제기하거나 제 3 자의 소송에 공동 원고로 참여할 권리를 명시적으로 포기한다. 모든 분쟁은 각 당사자가 개별적으로 상대방을 상대로 하여 제기하는 소송을 통해 해결하며, 복수 당사자의 집단적인 청구를 허용하지 않는다.
3. 분쟁과 관련된 소송에서 패소한 당사자는 상대방의 합리적인 변호사 보수 및 소송 비용 일체를 부담하기로 한다.
4. 의뢰기관은 분쟁이 진행되는 동안에도 본 계약에 따른 연구용역의 수행을 중단하여서는 아니 된다. 분쟁이 있다는 이유로 의뢰기관이 계약상 의무 이행을 지체하거나 거부하는 경우 실시기관은 본 계약을 해지하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

제 18 조 (기타 조항)

실시기관은 본 연구와 관련하여 별도의 배상책임보험 등에 가입하지 않는다. **연구 수행에 필요한 보험 가입 및 유지의 책임은 전적으로 의뢰기관에게 있으며**, 보험 미가입이나 보장 부족 등으로 인해 발생하는 모든 위험과 비용은 의뢰기관이 부담한다.

본 계약서는 **정본 2 부**를 작성하여 당사자 쌍방이 서명 날인 후 각 1 부씩 보관한다.

실시기관은 계약 종료 후 3 년간 본 계약서와 관련 문서를 무상으로 보관하며, 그 이후에는 보관에 대해 별도의 수수료를 부과할 수 있다. 의뢰기관이 계약서 사본의 추가 발급이나 열람을 실시기관에 요청하는 경우, 실시기관은 소정의 수수료를 청구할 수 있다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여, 아래에 당사자들을 표시하고 정당한 권한을 가진 대표자가 서명한다.

년 월 일

의뢰기관: ** _____ (주소: _____) **

대표자: ** _____ (인) **

실시기관: 분당서울대학교병원 (주소: 경기도 성남시 분당구 구미로 173 번길 82)

대표자: **백 남 종** 원장 (인)

연구책임자: ** _____ ** (인)